

1500565-11.2019.8.26.0296
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Ana Paula Colabono Arias
Comarca: Jaguariúna
Foro: Foro de Jaguariúna
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 23/06/2022
... 28 da mesma norma.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Conjunto probatório que enseja a desclassificação do delito para o de porte de drogas destinado a consumo próprio, previsto no artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06. Readequação da pena. Prescrição verificada entre o presente julgamento e a publicação da r. sentença condenatória. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaguariúna
Foro de Jaguariúna
Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Minas Gerais, 342, Jaguariuna - SP - cep 13911-062

1500565-11.2019.8.26.0296 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500565-11.2019.8.26.0296

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ANTONIO CARLOS MARIANO

CONCLUSÃO. Aos 08/06/2022, faço estes autos conclusos à MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jaguariúna, Dra. Ana Paula Colabono Arias. Eu _____, subscrevi.

Vistos.

Dispensado o relatório.

Decido.

Tendo em vista a manifestação ministerial retro, se constata que entre a data do fato (27.06.2019) e a presente transcorreu prazo superior a dois anos sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, necessário reconhecer-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/2006, em se tratando da apuração da conduta prevista no artigo 28 da mesma norma.

Nesse sentido:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Conjunto probatório que enseja a desclassificação do delito para o de porte de drogas destinado a consumo próprio, previsto no artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06. Readequação da pena. Prescrição verificada entre o presente julgamento e a publicação da r. sentença condenatória. Inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal e do artigo 30, da Lei de Drogas. RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O DELITO PARA O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. (TJSP; Apelação Criminal 0000021-57.2017.8.26.0623; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data

de Registro: 14/11/2019)

Porte ilegal de entorpecente para uso próprio. Art. 28 da Lei nº 11.343/06. Réu reincidente na conduta. Sentença condenatória. Pena de 8 meses de prestação de serviços à comunidade. Pedido de alteração da espécie de pena aplicada para medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Prescrição. Artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Prazo prescricional de dois anos. Inteligência do artigo 30 da Lei especial. Biênio transcorrido entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento. Extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107, IV, do CP. (TJSP; Apelação Criminal 0001454-42.2015.8.26.0114; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 12/12/2018) Dessa forma, JULGO EXTINTA a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com relação ao autor ANTONIO CARLOS MARIANO, qualificado nos autos, nos termos do artigo 30, da Lei 11.343/2006, cc artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal.

Após as comunicações e anotações de praxe, bem como decorridos 180 (cento e oitenta) dias do trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos eletronicamente observadas as formalidades legais e anotações necessárias, de acordo com as normas da CGJ aplicáveis.

Expeça-se certidão de honorários em favor da nobre advogada nomeada pelo convênio entre a Defensoria Pública e a OAB/SP.

Baixe-se de imediato os autos em relação ao autor dos fatos.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Jaguariuna, 08 de junho de 2022.

Ana Paula Colabono Arias

Juíza de Direito